



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/330/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים	1	קאופמן ענת הניה עפרה, ת.ז. 058284522
	2	היכל יעקב דוד, ת.ז. 1375336
	3	דיין גיורא, ת.ז. 058457615
	4	(-)
	5	ארן שי נתבעת 5 באמצעות ב"כ עו"ד מיכאל ארן
	6	כהן אלי, ת.ז. 060655313
	7	כהן רינט, ת.ז. 004884771
	8	סיני רום, ת.ז. 015700271
	9	בברלי רום
	10	שמעוני עמוס, ת.ז. 000397067
	11	שמעוני יעל, ת.ז. 000425140
		תובעים 1,2,3,4,6,7,9,10,11 בעצמם

נגד

הנתבעים	1	אלול דוד, ת.ז. 56570443
	2	אלול רוזט, ת.ז. 63791735
		באמצעות ב"כ עו"ד יעקב בניטה

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם השימוש שעושים הנתבעים במבואה המשותפת איננו כדין באופן המצדיק להורות על סילוק ידם משם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. עיקרי העובדות

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש 30122 חלקה 4 והממוקם ברחוב שמעוני 46 בירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**). בבית המשותף 9 תתי חלקות והוא בנוי במפלסים באופן זה ששלוש דירות בנויות מתחת לפני הרחוב. קומת הרחוב היא למעשה הקומה הרביעית בהתאם לרישום בפנקס הבתים המשותפים. התובעת 1 (להלן: **"קאופמן"**) היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 23 הממוקמת בקומה השנייה של הבית המשותף, התובע 2 (להלן: **"היכל"**) הוא בעל הדירה הידועה כתת חלקה 3 בקומה השלישית, התובע 3 (להלן: **"דיין"**) הוא בעל הדירה הידועה כתת חלקה 5 בקומה החמישית, התובעת 5 (להלן: **"ארן"**) היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 6 בקומה החמישית, התובעים 6-7 (להלן: **"כהן"**) הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 8 בקומה החמישית, התובע 8 (להלן: **"רום"**) הוא בעל הדירה הידועה כתת חלקה 8 בקומה השישית, התובעת 9 (להלן: **"בברלי רום"**) חתומה גם היא על כתב התביעה בשם רו. התובעים 10-11 (להלן: **"שמעוני"**) הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 9 בקומה השביעית של הבית המשותף.

2. הנתבעים (להלן גם: **"אלול"**) הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 4 והממוקמת בקומה הרביעית של הבית המשותף, במפלס הכניסה הראשית לבניין מהרחוב. למעשה מלבד לבעלי תת חלקה 1, כל בעלי הדירות בבית המשותף הם צד להליך. יש לציין כי בקומה הרביעית, היא קומת הכניסה לבניין, קיימת דירה אחת בלבד- היא דירת הנתבעים, כאשר דלת הכניסה לדירתם סמוכה לרחבת הכניסה של הבית המשותף כולו, כפי שניתן לראות גם בתשריט הבית המשותף. להלן תכונה רחבת כניסה זו במלואה **"המבואה"**.

3. בתביעה נטען כי הנתבעים השתלטו על חלק מהמבואה הסמוך לדלת הכניסה לדירתם וביצעו שם עבודות החורגות מההסכמות שנתנו להם באסיפה הכללית של בעלי הדירות. נטען כי בשטח זה עושים הנתבעים שימוש ייחודי תוך הצבת רכוש וציוד אישי כגון כסאות, שולחנות, עציצים ואף הציבו שם מצלמות אבטחה ותאורה. נטען עוד כי הנתבעים הציבו מעקות וגידרו את המבואה בגדרות עץ גבוהים מצדה הדרומי והמזרחי. כל זאת, כך נטען, ללא הסכמת יתר בעלי הדירות. אי לכך עתרו התובעים להורות לנתבעים להשלים את הריצוף במבואה כפי שלטענתם התחייבו, להסיר את המעקה בצד הדרומי של המבואה ולהחזיר את המעקה המקורי, לפרק את המעקה המזרחי שפונה למגרש החניה, להסיר את המצלמות, התאורה, חפצי הריהוט והעציצים, לפרק את מפצל הברז ולסלק את הארגז החוסם את פתח המילוט של המקלט. כמו כן מבוקש להורות לנתבעים להחזיר את הקרמיקה שהחליפו באבן השפה מתחת למעקה המזרחי. עוד מבוקש לחייב את הנתבעים בדמי שימוש מאז נובמבר 2007 ועד ספטמבר 2019 (מועד הגשת התביעה) בסך כולל של 50,000 ₪ (סכום שנטען שהופחת לצרכי תביעה).

4. בדיון שהתקיים ביום 7.6.2020 הגיעו הצדדים שנכחו באולם (קאופמן, שמעוני, ארן, דיין אלול וב"כ) להסכמה דיונית לפיה: **"הגענו להסכמה לפיה המפקחת תגיע לביקור במקום. לאחר הביקור במקום יסכם כל צד את טיעוניו בקצרה ופסק הדין יינתן על סמך הביקור במקום, החומר בתיק וטענות הצדדים בכתב ללא צורך בדיון נוסף. כל צד יגיש תמונות מטעמו עד ליום 6.3.2020. הסכמה זו מותנית בכך שהתובעים שלא התייצבו**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדיון יגישו הסכמתם בכתב בתוך 10 ימים. מבוקש לתת תוקף של החלטה להסכמה זו" (ראה עמ' 3 לפרוט' שורות 7-11, להלן: "ההסכמה הדיונית"). באותו יום ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית זו. ביום 4.3.20 התקבלה הסכמתם של היכל, כהן ובברלי רום להסכמה הדיונית.

5. בהתאם להסכמה הדיונית הגישו התובעים תמונות נוספות מטעמם. הנתבעים בחרו שלא לעשות כן. ביום 4.6.2020 נערך ביקור במקום בנוכחות קאופמן, היכל, דיין גיורא, ב"כ ארן, בברלי רום, שמעוני, הנתבעים 1-2 וב"כ עו"ד בניטה. במהלך הביקור במקום הגיעו הצדדים להסכמה דיונית נוספת לפיה כתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעים ייחשב כתצהיר מטעם הנתבע 1. הסדר זה נבע מכך שהתובעים הגישו טרם הדיון המקדמי תצהירים מטעמם, בעוד שהנתבעים לא עשו כן ובשים לב להסכמה הדיונית כי פסק הדין יינתן על יסוד החומר הקיים בתיק. לאחר הביקור הגישו הצדדים סיכומי טענות קצרים מטעמם בכתב. בהתאם להסדר הדיוני, בשלה העת למתן פסק הדין.

ב. עיקרי טענות התובעים

6. התובעים טוענים כי עובר לאוקטובר 2007 הייתה בקצה הדרומי של המבואה, בסמוך לכניסה לדירת הנתבעים, גינה (להלן: "הגינה") וכן שטח המכוסה אספלט. אלול ביקשו לשנות את הרחבה הקדמית באופן בו יסולקו הגינה, האספלט והמרצפות המקוריות וירוצף המקום כולו על חשבונם. נטען כי עוד טרם אישור בעלי הדירות לכך, החל הנתבע 1 בסילוק הגינה והאספלט ובריצוף המקום וכי בלחץ הדיירים החליף את הריצוף ל-"מרצפות יותר טובות". אף על פי כן נטען, רוצפו רק הגינה והאספלט ולא הוחלפו המרצפות המקוריות כפי שהובטח. נטען כי את הריצוף בשטח הסמוך לכניסה לדירתם קישטו הנתבעים ב"מוזאיקות", אות, לטענת התובעים, לכוונתם לסיפוח שטח זה. התובעים טוענים כי אישורם ל"ביצוע העבודות" שביקשו אלול לבצע במבואה, הותנתה בכך שאין להם כל זכות לחזקה ייחודית בשטח המבואה וכי שטח זה נותר רכוש משותף של כל יתר בעלי הדירות.

7. לטענת התובעים, במסגרת ביצוען של העבודות, התקינו אלול תאורה לה ואף הוסר מעקה מקורי וכל זאת מבלי שניתן לכך אישור מבעלי הדירות. נטען כי הנתבעים התעלמו מפניות בעלי הדירות בכתב, בהן נדרשו להפסיק את הפגיעה ברכוש המשותף.

8. נטען כי הנתבעים הציבו אדניות וכדי חרס על מנת לתחום חלק מהמבואה לשימוש הייחודי ולהשתלט עליה. לטענתם מאז נובמבר 2007 משתמשים הנתבעים במבואה כשטח פרטי שלהם, תוך הנחת ציוד אישי בו כגון ריהוט, תאורה ומצלמות. נטען כי שטח זה אף תוחם בגדרות עץ בגובה של כמטר וכל זאת ללא הסכמת בעלי הדירות כדין. בנוסף נטען כי הנתבעים חסמו בארגז פלסטיק את פתח המילוט של המקלט.

9. התובעים מוסיפים וטוענים כי ביום 19.6.19 התקיימה אסיפת דיירים בסיומה החליטו רוב בעלי הדירות על הסרת הארון והרהיטים שהציבו הנתבעים במבואה ועל השבת המצב לקדמותו. נטען כי בהתאם נשלח לנתבעים מכתב ביום 14.7.19 בו התבקשו הנתבעים להסיר את המצלמות, הריהוט וכל העצמים עד ליום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25.8.19. לטענת התובעים, משהנתבעים לא נענו לנדרש במכתב, ואף לא למכתב התראה שבא בעקבותיו, נאלצו לנקוט בהליך זה לשם מניעת ההשתלטות.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

10. בכתב ההגנה הוכחו כל טענות התובעים. לטענת הנתבעים, התביעה הוגשה בחוסר תום לב קיצוני ומתוך צרות עין. נטען כי לתובעים אין כל עניין במבואה, הם אינם צריכים לעבור שם לשם הגישה לדירותיהם וכי שלושה מבין התובעים אף כלל אינם גרים בבית המשותף. לטענת הנתבעים, חלק מהתובעים עצמם פתחו פתחים מדירותיהם ועושים שימוש ייחודי בגינה באופן שלא מאפשר שימוש דומה לשאר בעלי הדירות, כך למשל נטען כי שמעוני סגרו שטחים בגג המהווה חלק מהרכוש המשותף ללא הסכמות ודיין סגר מרפסת ללא הסכמות. לטענת הנתבעים, כל זאת מעיד על חוסר תום לב בהגשת התביעה.

11. לטענת הנתבעים התביעה התיישנה, שכן כל הפעולות בגינן מלינים התובעים אירעו בשנת 2007. כך גם התביעה לדמי שימוש, לפחות טרם שנת 2012, התיישנה.

12. לטענת הנתבעים, עוד בשנת 2007 ניתנו להם הסכמות ואין התובעים רשאים לחזור בהם מהסכמות אלו לאחר שבהסתמך עליהן הוציאו התובעים כספים רבים. לטענתם, כלל לא סיפחו ואף לא התכוונו לספח חלק מהרכוש המשותף לדירתם. הנתבעים טוענים כי מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף וכי הם אינם מונעים מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש בריהוט שהציבו וליהנות מהצמחייה ששתלו.

13. הנתבעים טוענים כי בשנת 2007, עת רכשו את דירתם, הייתה הגינה כמו גם כלל שטח המבואה במצב מוזנח והם אלו אשר טיפחו אותה בכספם שלהם לאחר שקיבלו את הסכמת הנציגות לכך. צוין כי בפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 24.10.07 אף נכתב מפורשות כי הריצוף הסתיים לשביעות רצונם המלאה של הדיירים. עוד נטען כי אושרה באסיפה זו גם התקנת אדניות וצמחייה.

14. הנתבעים מכחישים כי תחמו את שטח המבואה או הגבילו את השימוש בו באופן כלשהו. ביחס לגידור נטען כי בצד המזרחי של המבואה היה מעקה ישן וחלוד אשר לא ניתן לתיקון ולכן הנתבעים החליפו אותו למעקה חדש על חשבונם. נטען כי נושא המעקה הועלה גם הוא באסיפה מיום 24.10.07 ולא נרשמה לכך כל התנגדות. נטען כי המעקה הישן הונח בגינה ונגנב משם. נטען כי בחלק המזרחי היו שני מעקות ישנים וחלודים אשר הנתבעים הסירו והציבו במקומם מעקות חדשים על חשבונם. לטענת הנתבעים, הצבת המעקות בוצעה בתיאום עם הנציגות שכינה בשנת 2007. לגישת הנתבעים, המעקות מהווים הגנה מפילה מתוך שטח המבואה לשטח החניה הנמוך יותר. לטענתם, לפני כשנתיים הוסיפו למעקות כיסוי מעץ מטעמי בטיחות לנכדיהם.

15. לטענת הנתבעים, גם נושא התאורה הועלה באסיפה הכללית מיום 24.10.07 וניתנה לכך הסכמת בעלי הדירות וכי ממילא כל שעשו הנתבעים, מעבר לתיקון התאורה הקיימת בשטח המבואה, הוא להתקין מפסקים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנדלקים מעצמם כאשר עוברים לידם ונכבים מיד. נטען כי הנתבעים הציבו בסך הכל שתי מנורות על הגדר המזרחית.

16. ביחס למצלמות נטען כי הנתבע 1, שהנו נכה 100%, הציב 2 מצלמות המכוונות רק לדלת הכניסה לדירתו ועוד מצלמה אחד המיועדת למקום החניה של רכבו. נטען כי אין בכך בכדי לפגוע במי מבעלי הדירות. בסיכומי הנתבע צוין כי המצלמות הוצבו "מלפני כ-5 שנים".

17. הנתבעים טוענים כי אין כל שימוש בברז שהיה במקום לפני כניסת הנתבעים והדבר אינו מהווה הפרעה כלשהי. עוד נטען כי אבן השפה הוחלפה עוד בשנת 2007 בהסכמת הנציגות דאז ובתיאום עמה.

18. הנתבעים טוענים ביחס לדמי השימוש כי הנושא כלל לא הוכח, שכן התובעים לא הגישו מטעמים כל חוות דעת מקצועית להוכחת הטענה.

ד. דיון והכרעה

19. בעל דירה זכאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות. הפסיקה פירשה "שימוש סביר" כשימוש לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח' (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18 י-ם, פ"ד לה (277).

20. עת מדובר בביצוע עבודות בניה כאלו או אחרות ברכוש המשותף, או בשינוי פני הרכוש המשותף, הרי שככלל אין מדובר ב"שימוש סביר" ולפיכך יש צורך לקבל את הסכמת בעלי הדירות כדין. באשר לרף הסכמת בעלי הדירות הנדרש, הרי שהכלל הוא כי כאשר מדובר בביצוע עבודות כלשהן הפוגעות ברכוש המשותף, ושאינן בהן משום הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, או זכות שימוש ייחודית בו, די בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. סעיף 22 לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

21. שונים הם פני הדברים עת מדובר בשימוש ייחודי ברכוש המשותף. במקרה מסוג זה, הרי שככלל נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. סעיף 62 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע כי את הוראות התקנון ניתן ככלל, לשנות ברוב של בעלי הדירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אולם מוסיף וקובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעלי הדירות. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ולמעשה ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: 2525/92, **גבי וקרני ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח'**, תק- על 87 (2) 732, י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455). במסגרת תיקון 18 לחוק, משנת 1995 הוסף חריג לכלל זה בו נקבע כי בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לצורך ביצוע הרחבה לדירתו, אף בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות, ודי לשם כך ברוב מיוחד של בעלי הדירות, הוא רוב של 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

מן הכלל אל הפרט

22. נפתח בבחינת טענותיהם המקדמיות של הנתבעים, בכל הנוגע להתיישנות. ראשית, עסקין במקרקעין מוסדרים. הנתבעים מתעלמים מהוראות סעיף 159(ב) לחוק הקובעות כי **"חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה"**. כלומר, טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים תעמוד רק למי שהשלים את מניין 25 השנים לפני תחילת תוקפו של חוק המקרקעין. במקרה דנן הטענה היא כי השימוש המבוצע החל בשנת 2007 ומשכך ממילא לא עומדת לנתבעים טענת התיישנות. זאת ועוד. גם אין בנסיבות דנן התיישנות על תביעה אזרחית "בשאינו במקרקעין" (סעיף 15(1) לחוק ההתיישנות התשי"ח-1958). המדובר בתובענה שעילתה הסגת גבול במקרקעין שהינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב העניינים הפוגע..." (ראה ע.א. 35/71 **חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ**, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם). אשר על כן דין טענת ההתיישנות להידחות.

23. באשר לטענה כי מדובר בתביעה שהוגשה בחוסר תום לב או בקנטרנות, גם לכך לא מצאתי בסיס. התובעים, בהיותם בעלי הדירות זכאים להגיש תביעה ככל שהם סבורים כי זכויותיהם הקנייניות נפגעות ואין נפקא מינא בהקשר זה אם הם נדרשים לעבור במבואה לצורך הגישה לדירותיהם או אם דירותיהם מושכרות. גם אם יש ממש בטענת הנתבעים כי בעלי דירות אלו ואחרים פגעו עצמם ברכוש המשותף (וטענה זו נטענה בעלמא ללא הוכחה, כך למשל לא הוצגו תמונות או ראיות לנטען כלל) אין הדבר מהווה בהכרח חוסר תום לב ויש לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו, את רף ההסכמות הדרוש ואת השאלה אם זה היה קיים בידי אותם בעלי דירות. במקרה זה לא הובאו, כאמור, כלל ראיות בנדון.

24. לגופו של ענין. אין חולק כי בשנת 2007 רכשו הנתבעים את דירתם ועברו לגור בבית המשותף. לקראת מעבר זה ביקשו הנתבעים לבצע שינויים ברחבת המבואה של הרכוש המשותף בקומה הרביעית בסמוך לדלת הכניסה לדירתם. נושא זה עלה לדיון באסיפה הכללית. בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 24.10.07 (להלן: **"פרוטוקול אוק' 2007"**) צוין בהקשר זה, בין היתר, כך (ראה נספח 1 לכתב התביעה):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/330/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"... ב- 5.9.07 העבירה הגב' אלול, יחד עם אחותה, את תכניתם, בקווים רחבים לשינויים ברחבת הכניסה לבניין... עיקר התכנית היה לסלק את ריבוע האדמה .. ואת האספלט שלידו, ולהניח במקומם ריצוף, כך שכל רחבת הכניסה תהיה מרוצפת, וכל זאת על חשבונם של הזוג אלול...
כאשר מר אלול התחיל ב-10.10.07 לרצף את הרחבה במרצפות אפורות היה זה הלם עבור כל שאר הדיירים.... רק כעבור 4 ימים ב-14.10.07 נמלך מר אלול בדעתו והציג בפני הדיירים מרצפה יותר גדולה ויפה שהתאימה מאוד לריצוף הקודם, והריצוף הסתיים לשביעות רצונם המלאה של כל הדיירים".

25. מפרוטוקול זה עולה כי בעלי הדירות נתנו הסכמתם באסיפה לאופן בו רוצפה בסופו של יום המבואה שכן צוין בפירוש כי **"הריצוף הסתיים לשביעות רצונם המלאה של כל הדיירים"**. בשים לב לאמרה חד משמעית זו, אין מקום למתן סעדים נוספים כנגד הנתבעים בכל הנוגע לריצוף, כגון השלמתו וכיוצא. ככל שלבעלי הדירות הייתה טרזוניה כנגד אופן ביצוע הריצוף וככל שסברו כי אין הריצוף תואם את ההסכמות שניתנו לנתבעים בכל הנוגע לאופיו, היקפו או מראהו, היה עליהם להתריע על כך מבעוד מועד. חלף זאת, באסיפה הכללית צוין כי הריצוף הסתיים לשביעות רצונם המלאה, דבר המלמד על הסכמתם ושביעות רצונם בזמן אמת. לפיכך, **הסעד הנוגע להשלמת הריצוף- נדחה**.

26. עם זאת, מפרוטוקול אוק' 2007 עולה- ולמעשה גם הנתבעים אינם חולקים על כך- שהודגש באסיפה כי הסכמת בעלי הדירות לריצוף ניתנת תוך הבהרה כי שטח המבואה הסמוך לכניסה לדירת הנתבעים נותר בגדר רכוש משותף ואין בהסכמה לביצוע הריצוף משום הסכמה למתן זכות קניינית כלשהי או לשימוש ייחודי בה. בפרוטוקול אוק' 2007 צוין בהקשר זה כי: **"כל שטח רחבת הכניסה ליד דירתם של משפחת אלול, הוא רכוש משותף ובעלותם המשותפת של כל בעלי הדירות בבניין"**.

27. במצב דברים זה יש לבחון האם אלול עשו במבואה שימוש החורג משימוש סביר והדורש את הסכמת בעלי הדירות- בין אם עבודות אלו הן בגדר "פגיעה" ברכוש המשותף הדורשת את הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית כפי שמורה סעיף 22 לתקנון המצוי, ובין אם מדובר ב- "שימוש ייחודי" הדורש הסכמת כל בעלי הדירות.

28. מטעונו הצדדים אין למעשה חולק כי אלול הוציאו את המעקה הדרומי, הוסיפו תחתיו מעקה חלופי ובנו על גביו גדר מעץ. כמו כן אין חולק כי הציבו גם בצד המזרחי, הפונה כלפי החניה, גדר עץ. מהתמונות שצירפו התובעים ביום 8.3.20 עולה כי בצד המזרחי, להבדיל מזה הדרומי, לא היה ניצב במקור מעקה (ניתן לראות זאת בתמונה הממוספרת "1" בו נראה בבירור הצד המזרחי פתוח, טרם בניית הגדר, וכן התמונות הממוספרות "5", שכותרתן "26.10.07"). עוד עולה מתמונות אלה (תמונות "2" ו-"3") כי הנתבעים הציבו עציצים ואדניות באופן המצר את המעבר לעבר שטח המבואה הסמוך לדירתם, כאשר בין האדניות הוצב "שטיחון רגליים". בסמוך לאותן אדניות ה"חוצצות" בין חלקי המבואה הוצבו גם פסלים. בתוך המבואה, בסמוך לדלת הכניסה לדירת הנתבעים הוצבו ארון, ספה דו מושבית, שתי כורסאות ושולחן. המראות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשתקפים מן התמונה מעידים על שימוש ייחודי הנעשה בשטח המבואה הסמוכה לדירת הנתבעים וככזה דורש את הסכמת כל בעלי הדירות שאינה בנמצא. אמנם, אין מדובר בשטח הסגור ומגודר מכל קצותיו, אך חציצתו באדניות רחבות, ביניהן מוצב שטיחון, בנוסף לאדניות רבות אחרות, עוצמים וריהוט מקנה לאותו חלק במבואה מראה של "קניין פרטי" אשר ברי כי אף אחד מבעלי הדירות לא ירגיש בנוח להיכנס אליו, שכן הדבר כרוך בתחושה של כניסה לחלק בלתי נפרד מדירת הנתבעים.

29. אמנם, בביקורי במקום לא הוצבו האדניות באופן החוצץ בין חלקי המבואה, לא ניתן היה להבחין בפסלים וגם הארון והשטיחון הוסרו. הריהוט צומצם לשטח הסמוך מאוד לכניסה לדירת הנתבעים ואף לקיר. עם זאת, מדובר בביקור במקום שהיה ידוע ומתוכנן מראש כך שבנקל ניתן היה לנסות לשוות לו מראה פחות "פרטי". אף על פי כן גם בביקור ניתן היה להיווכח בגדרות העץ שהותקנו משני צדי המבואה (הדרומי והמזרחי), בריהוט, באדניות רבות, בתאורה ובמצלמות. במצב דברים זה, הרי שעל מנת לעשות שימוש ייחודי כאמור ברכוש המשותף היה על הנתבעים לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות לכך - וזה לא ניתן להם. בהחלטת אסיפת אוק' 2007 וגם בהחלטה שאחריה ביום 9.4.08 (נספח 11 לכתב התביעה) חזרו בעלי הדירות והבהירו כי מדובר ברכוש משותף שאין לנתבע זכות בו לשימוש ייחודי וחזרו ודרשו מהנתבעים לקבל את הסכמות בעלי הדירות לשינויים ברכוש המשותף (כך למשל לשתילת עציצים גבוהים, העמדת פרטי ריהוט, שינוי מעקות וכיוצא בזה).

30. אף אם לא היה מקום לראות את השימוש שעושים היום הנתבעים במבואה המשותפת כ"שימוש ייחודי" - וזאת בשים לב לשינויים שנצפו במהלך הביקור במקום, עדיין לא ניתן לראותם כ"שימוש סביר". שינוי המבואה מכזו הפתוחה בצידה המזרחי וסגורה רק במעקה מדרום לאחת הסגורה מהצד הדרומי והמזרחי בגדר אטומה מעץ, תוך שינוי אופייה של המבואה והצבת ציוד וריהוט פרטי בה, מצריכה לכל הפחות את הסכמת רוב בעלי הדירות, כאמור בסעיף 22 לתקנון המצוי. על אף שהנתבעים טענו כי הסכמות ניתנו להם והם אף הסתמכו על כך, בפועל לא הצליחו להפנות לכל הסכמה קונקרטית מלבד להסכמה הנוגעת לריצוף, כפי שפורט לעיל. בכל הנוגע לגידור הפנו הנתבעים לפרוטוקול אוק' 2007. אולם, אין הנדון דומה לראייה שכן נקבע שם בהקשר זה כך - "אשר למעקה בצד הדרומי של הבניין, שמר אלול הוציא בטענה שיש בו חלודה, שיש בו חלקים שבורים, שהוא רעוע (דבר שלא היה נכון) ושוועד הבית דרש מאלול להחזירו, אמרה הגב' אלול שהמעקה המקורי נגנב, ובעלה הזמין אחר תואם במקומו שיהיה מוכן תוך שבוע-שבועיים". לא ניתן לראות בכך הסכמה להתקנת גדר כי אם לכל היותר הסכמה שחלף מעקה שהוסר יוחזר מעקה דומה. ביחס לגידור אטום מעץ כפי שניתן לראות בתמונות וכפי שניתן היה להיווכח מהביקור במקום, בניגוד למעקה פתוח ומרווח, אין כל אסמכתא לטענת התיאום עם הנציגות או להסכמת בעלי הדירות. ההפך הוא הנכון. בכל הנוגע לגידור שבנו הנתבעים בשטח המבואה חזרה נציגות הבית המשותף והביעה את מורת רוחה מכך. כך למשל, במכתבם עו"ד גבעתי מהאגודה לתרבות הדור (נספח 19 לכתב התביעה), במכתב לנתבע 1 מיום 20.2.14 (נספח 20 לכתב התביעה). טענתם של הנתבעים כי גדר העץ מהווה "אלמנט בטיחותי" מחשש נפילה, בעיקר של נכדיהם הצעירים, אין בה כדי לאיין את הצורך בקבלת הסכמות של בעלי הדירות כדין לבניית גדר כאמור. הנתבעים רכשו את דירתם תוך מודעות למגבלותיה וככל שאין בידם לשכנע את בעלי הדירות בצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/330/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במעקה- גדר עץ מטעמי בטיחות, אינם יכולים לקבוע עובדות בדמות בניה ברכוש המשותף על דעת עצמם. מדובר בגדר התוחמת את המבואה משני צידיה, מסבה לשטח זה מראה פרטי, ואף משנה את מראה המבואה. לפיכך, הרי שעל הנתבעים להסיר את גדרות העץ מהצד המזרחי והדרומי של המבואה, להותיר בצד הדרומי של המבואה מעקה בלבד ובצד המזרחי להותיר את השטח פתוח לרווחה.

31. בכל הנוגע להצבת האדניות והעציצים, על אף שלא ראיתי בהחלטת אסיפת אוק' 2007 אישור להצבת אדניות באופן הקיים אלא כל שנכתב שם הוא כי "על מנת שלא להפעיל לחץ על משפ' אלול שבימים אלה אמורה להיכנס לדירה החדשה, סוכם שנושא האדניות יעשה ע"י משפחת אלול בימים הקרובים", אינני רואה מניעה כי הן יוותרו במבואה, שכן הדבר אינו מהווה כשלעצמו סממן לשימוש ייחודי או לפגיעה כלשהי ברכוש המשותף. אולם, אופן וכמות הצבת האדניות תקבע בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. מכל מקום, יש להימנע מהצבה שיש בה כדי לתחום באופן כזה או אחר את חלקה של המבואה.

32. באשר לתאורה. בכתב התביעה צוין כי הנתבעים התקינו במבואה "תאורה" ללא פירוט טיבה ומיקומה. בביקור במקום נוכחתי לראות כי קיימת מנורה מעל דלת הכניסה לדירת הנתבעים וכן שני פנסים בגדר המזרחית. באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 24.10.07 אושר לנתבעים להציב תאורה מעל דלת דירתם. צוין כי- "אין כל הסכמה והצדקה לתוכניות משפ' אלול לתכנן תאורה נוספת בשטח שלפני דירתם, מה גם שיש כבר תאורה מספקת באיזור, ומשפ' אלול יכולה בכל עת להוסיף מנורה מעל משקוף דלת הכניסה שלהם בלבד". במצב דברים זה בשים לב לאישור הצבת תאורה מעל דלת הכניסה הרי שניתן לה אישור כדין ואין מקום להורות על הסרתה. באשר לשתי מנורות הניצבות על הגדר המזרחית- מדובר בתאורה מינורית, שאין טענה כי נעשה בה שימוש בחשמל המשותף ואינני רואה בה כל פגיעה- לא חזותית ולא אחרת ברכוש המשותף. לפיכך, ניתן יהיה להותיר תאורה זו ובלבד שניתן יהיה להניח אותה על המעקה תוך שמירה על שלמותו (שכן כאמור יש להסיר את גדרות העץ).

33. ביחס למצלמות. הנתבעים אישרו שהציבו 3 מצלמות במבואה. לטענתם 2 מהן מצלמות את דלת הכניסה לדירתם ואחת נוספת "למקום חניה של רכבו" של הנתבע. עיון בנסח המקרקעין מעלה כי אין כל הצמדה של חניה לדירת הנתבעים ולפיכך לא ברור לאיזו חניה מכוון הנתבע עת הוא מציין כי מדובר ב"חניה של רכבו". נראה כי מדובר בחניה בה הוא נוהג לעשות שימוש קבוע, אולם גם אם כך הדבר אין מדובר בחניה שהיא קניינו אלא חניה של כל בעלי הדירות על בסיס מקום פנוי. במצב דברים זה הצבת מצלמת אבטחה המצלמת "מקום חניה" ועשויה לצלם גם בעלי דירות אחרים ברכוש המשותף מהווה פגיעה בלתי מידתית בפרטיותם ואין מדובר ב"שימוש סביר" כלל (ראה בהקשר זה תיק (מפקחת נתניה) 151/15, נגר נ' יעקובוב (פורסם באתר "משרד המשפטים", 9.10.16). ממילא, לא נטען לכל צורך מיוחד בהצבת המצלמות וממילא הוא לא הוכח. ככל שמבוקש להציב מצלמה מסוג זה יש לקבל לשם כך, לכל הפחות, את הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. משהסכמה כאמור לא ניתנה (רוב הדיירים באסיפה מיום 19.6.19 (נספח 22 לכתב התביעה) אף דרשו הסרת המצלמות) והנתבעים עשו כן על דעת עצמם, הרי שהצבת המצלמה נעשתה שלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כדין ועל כן אני מורה על הסרתה. ביחס לשתי מצלמות נוספות, אשר נטען כי הן מצלמות את הכניסה לדירת הנתבעים בלבד- אינני רואה מניעה מלהותירן ובלבד שאלה יצלמו את דלת הכניסה לדירת הנתבעים בלבד והמטר הסמוך לה ולא כל מקום אחר על פני הרכוש המשותף. יש לציין כי גם באסיפה הכללית מיום 19.6.19 עלה נושא הסרת מצלמות "הצופות על השטח הציבורי" ולא כאלו המצלמות את דלת הכניסה לדירת אלול.

34. באשר ל"פירוק מפצל הברז". בכתב התביעה לא הובהר כלל מהו אותו "מפצל ברז" שפורק, וגם בביקור במקום לא הצביעו בעלי הדירות על אותו מפצל מדובר. מהראיות שהגישו התובעים עולה כי דיון בנוגע לצריכת מים עלה להצבעה באסיפה הכללית מיום 19.6.19 (נספח 22 לכתב התביעה) ולא התקבלה כל החלטה על פירוק מפצל ברז כלשהו. באותה אסיפה צוין כי התקיימה "הצבעה על הסרת חיבור מים פרטי של משפחת אלול, לברז מים משותף - המצוי בקיר מערבי של הבניין" בנושא זה צוין כי- "דוד אלול אומר לכל האסיפה, כי הוא מתיר שימוש לכלל דיירי הבניין בחיבור הפרטי שביצע. כמו כן, דוד אלול מצהיר מול האסיפה כי הוא איננו עושה כל שימוש פרטי לצרכיו בחיבור זה" לאחר מכן דיין לבדו הצביע בעד הסרת חיבור המים. במצב דברים זה לא מצאתי כי קיימת פגיעה כלשהי ברכוש המשותף ממפצל הברז וככל שקיימת, זכתה להסכמת רוב בעלי הדירות ולפיכך אני דוחה את הסעד המבוקש בהקשר זה.

35. הארגז החוסם את פתח המילוט של המקלט. מלבד לטענה בעלמה לא הובהר היכן מוצב ארגז כאמור וגם בפרוטוקול המפורט של האסיפה הכללית מיום 19.6.19 לא עלה כלל הנושא לדיון. לפיכך, הסעד המבוקש בהקשר זה נדחה משלא הוכח די הצורך.

36. באשר לטענות בדבר הקרמיקה שהחליפו באבן השפה מתחת למעקה המזרחי. בביקור במקום לא נכחתי בכל פגיעה בנושא זה. מדובר בזוטי דברים ובמיקום צר שאינו מהווה כל פגיעה. נראה שלא בכדי נושא זה גם לא עלה באסיפת בעלי הדירות המפורטת מיום 19.6.19. הסעד המבוקש בהקשר זה נדחה.

37. באשר לדמי שימוש, הרי שדין הסעד להידחות. מלבד לטענה בעלמה בדבר שווי דמי השימוש לפי הערכתו הנטענת של דיין, "המשמש כמתווך" לא הוגשו כל ראיות כגון חוות דעת מומחה או כל אסמכתא נוספת. אין די בזריקה "מספרים" לאוויר על מנת לחייב את הנתבעים בדמי שימוש כמבוקש. לפיכך, לא מצאתי כי התובעים הוכיחו כנדרש את תביעתם הכספית ולפיכך דינה להידחות.

ה. סוף דבר

38. התביעה מתקבלת במובן זה שעל הנתבעים לפרק את גדרות העץ מהצד הדרומי והמזרחי של המבואה וזאת בתוך 30 יום מהיום. על הנתבעים להותיר מהצד הדרומי מעקה ברזל בלבד, בדומה בצורתו ובצבעיו למעקה הקיים בצד הצפוני של המבואה. את הצד המזרחי של המבואה יש להותיר פתוח ללא כל מעקה או גדר. על הנתבעים להסיר את המצלמה המצלמת את החניה וזאת בתוך 10 ימים. כמו כן על הנתבעים להציב את העציצים והאדניות רק בהתאם להנחיית האסיפה הכללית אשר תקבע את מיקומן והיקפן ומכל מקום נאסר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/330/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עליהם להציב את האדניות באופן החוסם את הצד המזרחי של המבואה או באופן שיש בו לתחום את שטח המבואה או חלקה בדרך כלשהי. על הנתבעים להסיר את פרטי הציוד האישי מהמבואה כגון כורסאות, ספה, ארון, פסלים וכיוצא בזה וזאת בתוך 30 יום. הצבת ריהוט כלשהו בשטח המבואה יכול להיעשות רק אם וככל שיינתן לכך אישור בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

39. יתר הסעדים - נדחים.

40. נוכח תוצאת פסק הדין יישא הנתבע בהוצאות התובעים בסך כולל של 1,200 ₪ (657 ₪ אגרת התביעה והיתר דמי בטלת התובעים והוצאות נלוות).

ניתן היום, טו תמוז תש"ף, 7 יולי 2020, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין